

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

O **abuso de poder** dentro do Direito Administrativo é um tema muito cobrado em concursos e, apesar de sua recorrência, é simples de entender. Ele acontece quando um **agente público pratica um ato ilegal**, ou seja, em **desacordo com a lei**. Esse abuso pode ocorrer tanto por uma **ação** quanto por uma **omissão** do agente público.

Existem duas formas principais de abuso de poder: o **excesso de poder** e o **desvio de poder**, que também pode ser chamado de **desvio de finalidade**, ambos os termos significam a mesma coisa.

No caso do **excesso de poder**, o agente público possui atribuições previstas em lei, já que toda sua competência está definida legalmente. No entanto, o problema surge quando **ele age fora dos limites dessa competência**.

Por exemplo, um servidor público municipal que trabalha em um órgão de trânsito da cidade presencia uma infração ocorrendo em uma rodovia federal e decide aplicar uma multa. Esse ato não é legal, pois ele extrapolou sua competência.

A fiscalização de infrações em rodovias federais é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, então, ao agir dessa forma, esse servidor comete um excesso de poder.

Outro exemplo seria o de um policial civil que, ao ir para o trabalho, percebe que um carro está estacionado em uma vaga reservada para pessoas com deficiência sem o credenciamento aparente.

Se ele decide multar o veículo por conta própria, ele comete um excesso de poder. Embora seja um agente público e possua fé pública, sua competência não inclui a aplicação dessa penalidade, o que caracteriza um vício no elemento competência do ato administrativo.

O **excesso de poder** ocorre sempre que um agente público **ultrapassa os limites de sua competência legal**, tornando seu **ato administrativo viciado e, conseqüentemente, ilegal**.

O **desvio de poder**, também chamado de **desvio de finalidade**, ocorre quando um agente público pratica um ato dentro de sua competência legal, ou seja, ele tem atribuição para realizá-lo, **mas o faz com uma finalidade diferente daquela prevista em lei**.

Isso significa que, embora o ato em si seja formalmente válido, ele está direcionado a um objetivo que não corresponde ao interesse público ou ao propósito específico determinado para aquele tipo de ação.

Todo ato administrativo deve ter uma finalidade geral, que é sempre atender ao interesse público, e uma finalidade específica, que varia de acordo com o tipo de ato praticado. Quando há desvio de poder, **a irregularidade pode ocorrer tanto na finalidade geral quanto na específica**.

Um exemplo claro disso seria o de um servidor do órgão de trânsito municipal que aplica uma multa em um vizinho apenas por uma questão de desavença pessoal.

Ele tem competência para aplicar multas, então o ato está dentro de sua atribuição legal. No entanto, a motivação por trás da multa não é o interesse público, mas sim um motivo pessoal, o que descaracteriza a finalidade geral do ato administrativo. Assim, o ato se torna ilegal por desvio de finalidade.

Outro exemplo ocorre quando um servidor público é removido de um órgão para outro porque, naquele novo local, ele teria um trabalho melhor ou condições mais favoráveis.

A remoção, como ato administrativo, deve ser utilizada para atender ao interesse público e organizar a administração pública, não para beneficiar um servidor individualmente. Se a mudança foi feita para favorecer o servidor e não para atender a necessidade da administração, houve um desvio na finalidade específica do ato.

Dessa forma, o abuso de poder pode ocorrer de duas formas principais: pelo excesso de poder, quando o agente público age além de suas atribuições legais, ou pelo desvio de poder, quando ele atua dentro de sua competência, mas com uma finalidade indevida. Ambos os casos resultam em um ato ilegal e **podem ocorrer tanto por ação quanto por omissão do agente público**



Tome nota!

ABUSO DE PODER:

- **Excesso de Poder:** Pratica um ato fora dessa competência legal → vício de competência.
- **Desvio de Poder/ Finalidade:** Pratica o ato visando a finalidade diferente → desvio de finalidade (geral ou específica).

Resumo

O abuso de poder ocorre quando um agente público pratica um ato ilegal, ou seja, em desacordo com a lei. Pode ocorrer por ação ou omissão e se divide em duas formas principais:

Excesso de Poder:

- Ocorre quando o agente público age além dos limites de sua competência legal.
- O agente tem atribuições previstas em lei, mas pratica um ato fora dessas atribuições.
- Caracteriza um vício no elemento competência do ato administrativo.

Desvio de Poder (ou Desvio de Finalidade):

- Ocorre quando o agente público pratica um ato dentro de sua competência, mas com uma finalidade diferente daquela prevista em lei.
- Todo ato administrativo tem uma finalidade geral (interesse público) e uma finalidade específica (relacionada à função do ato).
- Quando o ato desvia de sua finalidade geral ou específica, caracteriza desvio de poder.

Ambos os tipos de abuso tornam o ato administrativo ilegal e podem ocorrer por ação ou omissão.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960